

1530265-71.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDINO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

VALDINO SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao art. 33 da Lei de Drogas, artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10826/03 e artigo 12 da Lei 10826/03. A denúncia foi recebida.

O réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530265-71.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530265-71.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDINO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

VALDINO SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao art. 33 da Lei de Drogas, artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10826/03 e artigo 12 da Lei 10826/03. A denúncia foi recebida.

O réu apresentou resposta.

Em Audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA pugnam pela ABSOLVIÇÃO do réu, por falta de provas.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é improcedente, por insuficiência de provas, pois não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório. Para a condenação do réu, não basta a probabilidade ou mesmo a convicção íntima sobre a existência de certo fato, sem o concurso de outras provas.

Portanto, a absolvição do réu é a solução consentânea no caso vertente, pois "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. Un. Da 5ª Cam. De 19.7.77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in: Jurisprudência Penal e Processual, vol. 8, p.313).

Nesse sentido:

"Assim, sendo, para condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que a absolvição basta a dúvida, consagrando o princípio "indubio pro reo", contido no artigo 386, inciso VIl, do Código de Processo Penal" (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 19 de agosto de 2009).

Nessas hipóteses, deve ser aplicado o princípio do favor rei, com a absolvição do réu por falta de provas, como ensina Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 7.ª Ed., Ed. Atlas, a saber, "...refere-se a lei genericamente aos casos em que, excluídas todas as hipóteses anteriores, não pode a ação ser julgada procedente por falta de provas indispensáveis à condenação...". Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu das acusações que lhes são dirigidas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se Alvará de Soltura, com urgência.

Oficie-se à Autoridade Policial da Delegacia de Pirituba, com senha para acesso integral aos autos, para apuração e investigação do indivíduo conhecido por Leozinho.

Cajamar, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA